CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ATIVIDADES CULTURAIS 2025

MODALIDADES OFERTADAS:

- **ARTES CÊNICAS:** DANÇA
- **ARTES VISUAIS:** CURSO BÁSICO DE ARTES VISUAIS
- **MÚSICA:** INICIAÇÃO MUSICAL
- **OFICINAS:** MULTILINGUAGEM

Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram o Serviço Social do Comércio – Departamento Regional do Amapá e _____ _____, para atividade ofertada pelo Programa Cultura, visando à formação básica em _____ na modalidade _____.

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - Departamento Regional do Amapá, pessoa jurídica de direito privado na qualidade de serviço social autônomo, entidade de educação e assistência social sem fins lucrativos, inscrito sob CNPJ n° 03.593.251/0001-15, com sede Rua Jovino Dinoá, n° 4311, Bairro Beirol, ora denominada **CONTRATADA,** neste ato representado por sua Diretora Regional, **ÊMILIE CRISTINE ALVES PEREIRA**, com endereço de funcionamento na Rua Jovino Dinoá, nº 4311, bairro Beirol, e o Senhor (a)_____ _____, portador (a) da Carteira Identidade nº_____ e CPF nº _____, residente e domiciliado (a) na _____ _____, na cidade de _____/AP, doravante denominado **CONTRATANTE**, resolvem celebrar o presente contrato, nos termos da legislação aplicável, de acordo com as seguintes clausulas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a oferta de curso pela Contratada, na modalidade _____ a ser realizado nas unidades Sesc Araxá, Unidade Sesc Santana.

2. CLÁUSULA SEGUNDA: DOS HORÁRIOS

2.1. As modalidades ofertadas pela **CONTRATADA** possuem dias e horários específicos para seu desenvolvimento, de acordo com tabela disponibilizada na Central de Relacionamento com o Cliente e de livre escolha pelo cliente para realização da inscrição, limitados ao número de inscritos para cada curso em cada horário.

2.2. O Contratante fica, desde já ciente e acorda que o a participação no curso ou oficina somente poderá ocorrer nos dias e horários previamente contratados, sendo livre seu acesso nos ambientes onde sua atividade será realizada.

2.3. Fica a Contratada autorizada a paralisar suas atividades em feriados municipais, estaduais e nacionais, bem como nos dias de confraternização junina e natalina dos funcionários, encontro de capacitação da equipe de professores, instrutores e manutenção dos equipamentos, comunicados aos alunos com a devida antecedência.

3. CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR

3.1. O valor das atividades ofertadas será calculado com base na tabela vigente da instituição, apresentando valores diferentes para cada categoria, considerando além da modalidade em si, também sua carga horária e especificidade do curso ou oficina

4. CLÁUSULA QUARTA: DA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

4.1. Os instrumentos, aparelhos e materiais utilizados nos cursos ou oficinas devem ser usados de acordo com a orientação dos professores, com a finalidade de evitar desfalques e quebras constantes, com o consequente comprometimento do desenvolvimento das atividades**.**

4.2. Na situação em que o aluno inutilize equipamento, instrumento ou material pertencente ao Sesc, seja por mau uso ou pelo descumprimento das orientações do instrutor/professor, a restituição dele é de sua inteira responsabilidade.

4.3. A contratada não se responsabiliza por material de propriedade do aluno trazido para seu uso e fruição no curso matriculado, razão pela qual até mesmo estes devem ser utilizados de acordo com as orientações pertinentes.

5. CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES

5.1. O pagamento das mensalidades deverá ser efetuado entre os dias **1º a 10 de cada mês**, estando à manutenção da vaga condicionada a realização do pagamento dentro do prazo estabelecido, não sendo este realizado dentro do prazo, novos alunos poderão ser matriculados.

6. **CLÁUSULA SEXTA: DO ACESSO**

6.1. É de inteira responsabilidade do Contratante a apresentação da carteira do SESC aos Educadores, nos dias e horários do curso, conforme matrícula, para garantia da entrada do usuário na atividade contratada.

6.2. Conforme aduzido no item 2.2., não será permitida a participação do aluno em aulas, dias e/ou horários diversos daquele que fora matriculado.

7. **CLÁUSULA SÉTIMA: DO ARREPENDIMENTO**

7.1. O Contratante tem prazo máximo e improrrogável de sete dias (corridos) para desistir da inscrição e requerer restituição de valor investido, mediante solicitação formal e por escrito à Central de Relacionado ao Cliente – Sesc Araxá.

7.2. Na oportunidade em que o aluno pagar a mensalidade e não frequentar o curso, o valor correspondente não poderá ser utilizado em substituição a qualquer outro mês**,** ficando o contratante sem direito a restituição nesse caso.

7.3. Após a efetivação da matrícula, os dias e horários fixados no momento da inscrição não poderão ser modificados até o dia 10 do mês corrente - última data para pagamento mensal – oportunidade em que se disponibilizam as vagas remanescentes.

8. **CLÁUSULA OITAVA: DA VIGÊNCIA**

8.1. O presente Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, pelo período de 10 (dez) meses, podendo ser alterado, aditado ou retificado a qualquer tempo, desde que haja comum acordo entre as partes.

9. CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1. Obrigações da CONTRATADA:

9.1.1. Disponibilizar espaço físico, equipamentos e/ou Instrumentos adequados ao bom desenvolvimento dos cursos em que estão inseridos, de acordo com as modalidades artísticas;

9.1.2. Manter o espaço físico e equipamentos, materiais e instrumentos limpos e adequados ao uso;

9.1.3. Supervisionar o andamento e o desenvolvimento das atividades, disponibilizando profissionais capacitados para o acompanhamento do Contratante, de acordo com as normas estabelecidas pela Contratada;

9.1.4. Comunicar com antecedência os dias de paralisação das atividades;

9.1.5. Receber taxa de mensalidade dentro do horário de funcionamento do Central de Relacionamento com o Cliente – das 08h às 18:30h, de Segunda a Sexta-feira;

9.1.6. Cobrar a carteira do Sesc na recepção para realização de procedimentos administrativos;

9.1.7. A Contratada reserva-se o direito de *rescindir o presente Contrato quando no início das aulas da turma não houver a quantidade mínima de alunos estabelecida pela CONTRATADA, facultado à CONTRATADA o remanejamento da CONTRATANTE para outro curso.*

9.2. Obrigações do CONTRATANTE:

9.2.1. Utilizar o espaço físico, bem como os equipamentos, instrumentos e materiais disponibilizados com zelo, de acordo com o descrito na clausula quarta deste instrumento;

9.2.2. Efetuar o pagamento da mensalidade até o décimo dia de cada mês, impreterivelmente, já que o não pagamento até a data descrita acarretará a perda da vaga;

9.2.3. Apresentar sua carteira do Sesc vigente ao professor quando no início da atividade;

9.2.4. Realizar sua atividade nos dias e horários definidos no ato da matrícula, salvo eventual autorização posterior e por escrito da Coordenação de Cultura da Contratada;

9.2.5. Responsabilizar-se por seus pertences

10. CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO

10.1. Fica o CONTRATANTE advertido que o contrato será rescindido nos seguintes casos:

10.1.1. No caso de arrependimento, no prazo máximo de 7 dias, conforme clausula sétima deste instrumento, podendo requerer a restituição do valor;

10.1.2. Pelo não pagamento da **mensalidade até o décimo dia de cada mês**, o que ocasionará a perda do direito a vaga;

10.1.3. Quando, durante o curso, praticar ato atentatório a dignidade sua ou de outrem, bem como da instituição, ou ainda, aqueles que ferirem a ordem e os bons costumes, não havendo para tanto qualquer direito a restituição ou questionamento quanto ao cancelamento sumário do contrato.

10.1.3.1. O aluno que praticar os atos acima descritos ou se constatado seu mau comportamento/conduta ou má conduta, seja para com os instrutores ou servidores do SESC ou para com outro cliente, aluno ou terceiros, incluindo postura desrespeitosa, agressividade, utilização de palavras grosseiras, depreciativas e/ou de baixo calão etc), bem como no caso de má utilização de quaisquer materiais, instrumentos ou equipamentos, ou ainda, que realize qualquer ato de caráter vexatório que promovam a exposição de crianças e adolescentes a cenas de nudez, sexo, ou quaisquer outras impróprias ao contexto do curso, da instituição e da faixa etária) responderá pelos danos causados e será imediatamente desligado dos serviços ofertados pela Contratada.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: FORO

11.1. Fica eleito o foro da Comarca de Macapá/AP, para a solução de qualquer contenda oriunda deste Contrato, excluindo-se quaisquer outro, por mais privilegiado que seja.

11.2. E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente Termo de Compromisso em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produza todos os efeitos.

Macapá (AP), _____ de _____ de _____.

Êmilie Cristine Alves Pereira
Diretora Regional SESC/AP
CONTRATADA

CONTRATANTE: _____

TESTEMUNHAS:

1._____ 2._____

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E ÁUDIO (ADULTO)

AUTORIZO, a título gratuito, o uso da minha imagem, voz e dados pessoais em todo e qualquer material de imagens de vídeo, fotos e documentos usados em peças publicitárias ou de comunicação na mídias do SISTEMA FECOMÉRCIO, SESC, SENAC do Amapá, sem finalidade comercial, bem como nas redes sociais Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube e outras onde se fizer necessária a publicação e ainda, página eletrônica (home page), blogs, mídia eletrônica (vídeo-tapes, televisão, cinema, radiodifusão, etc.), dentre outros, tais como impressos (revistas, cartazes, folders, etc.), caso seja necessária a veiculação.

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado por mim ou sucessores a título de direitos conexos à minha imagem (dados pessoais) ou a qualquer outro, assinando a presente autorização.

_____

Assinatura

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E ÁUDIO (MENOR DE 18 ANOS)

_____ responsável pelo menor _____ _____, AUTORIZO, a título gratuito, o uso de sua imagem, voz e dados pessoais em todo e qualquer material de imagens de vídeo, fotos e documentos usados em peças publicitárias ou de comunicação na mídias do SISTEMA FECOMÉRCIO, SESC, SENAC do Amapá, sem finalidade comercial, bem como nas redes sociais Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube e outras onde se fizer necessária a publicação e ainda, página eletrônica (home page), blogs, mídia eletrônica (vídeo-tapes, televisão, cinema, radiodifusão, etc.), dentre outros, tais como impressos (revistas, cartazes, folders, etc.), caso seja necessária a veiculação.

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado por mim ou sucessores a título de direitos conexos à minha imagem (dados pessoais) ou a qualquer outro, assinando a presente autorização.

_____

Assinatura

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato de Prestação de Serviços que entre si, celebram o Serviço Social do Comércio–SESC, Departamento Regional no Estado do Amapá e _____, para serviço específico ofertado em atividades *fitness* e desporto, visando a qualidade de vida.

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC – DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO AMAPÁ, instituição de direito privado na qualidade de serviço social autônomo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.593.251/0001-15, localizada na Rua Jovino Dinoá, n° 4311, Bairro Beirol, Macapá-AP, a seguir denominado **Contratado**, neste ato representado por sua Diretora Regional Senhora **ÊMILIE CRISTINE ALVES PERERA**, o Senhor (a) _____, portador (a) da Carteira SESC nº _____ Categoria _____, doravante denominado **Contratante**, neste ato resolvem celebrar o presente contrato, nos termos que dispõe a legislação aplicável à espécie, e consoante às cláusulas seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO

1.1. O presente contrato tem como fundamento o art. 3º, alínea "c", do Decreto nº 61.836, de 05 de dezembro de 1967 (Regulamento do Serviço Social do Comércio – SESC).

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O objeto deste contrato é a prestação de serviços de ATIVIDADES FÍSICAS, na modalidade (musculação, bike indoor, matpilates, ginástica, fitdance, natação, hidroginástica, treinamento funcional, iniciação esportiva e outros) escolhida pelo CONTRATANTE dentre aquelas oferecidas pelo SESC/AP, que serão executados de acordo com os termos ora expostos e em conformidade com as Diretrizes do CONTRATADO.

2.2. Pelo presente instrumento, o CONTRATANTE requer a matrícula do (a) BENEFICIÁRIO (A) na atividade: _____, turno: _____, horário: _____.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOS HORÁRIOS DAS MODALIDADES

3.1. As modalidades ofertadas pela Contratada têm horários e dias específicos para seu desenvolvimento, de acordo com as especificações contratadas.

3.1.1. É facultado à Contratada paralisar suas atividades em feriados municipais, estaduais e nacionais, bem como, em dias de capacitação da equipe de professores e manutenção dos equipamentos. Qualquer paralização será previamente informada aos alunos, através das redes sociais do Contratado, grupos de WhatsApp, preferencialmente na semana antecedente a paralização;

3.1.2. Paralizações extraordinárias, ocorridas em casos de urgência, emergência, calamidade pública ou força maior poderão ser comunicadas a qualquer tempo, por todos e quaisquer meios que se fizerem necessários à ampla divulgação da paralização, em especial, redes sociais e site da instituição, sem restituição dos dias paralisados;

3.1.3. No ato da inscrição será obrigatório o preenchimento e assinatura do Termo de Compromisso para prática da Atividade Física, ficando o Contratante responsável pela execução da avaliação prévia ao início da atividade.

3.2. O (a) CONTRATANTE fica, desde já, ciente e acorda que o serviço contratado somente poderá ser usufruído nos dias e horários previamente contratados, sendo livre seu acesso nos ambientes onde sua atividade será realizada.

3.2.1. O Beneficiário (a) inscrito na modalidade **Musculação Flexível** poderá realizar a atividade no horário de sua preferência, desde que obedecidos o horário de **funcionamento da unidade**, bem como e a capacidade máxima de atendimentos da academia.

3.3. Nos casos em que o Beneficiário (a) for menor de 18 anos, a assinatura do contrato será realizada pela responsável legal do menor.

3.3.1. No ato da assinatura do contrato, o responsável legal pelo menor beneficiário autoriza-o à prática da atividade pretendida;

3.3.1.1. Qualquer mudança em relação à titularidade da responsabilidade legal deverá ser informada para mudanças no contrato, responsabilizando-se o subscritor a prestar informações verdadeiras e atualizadas;

3.3.2. O responsável pelo menor Beneficiário (a) responderá integralmente pelos atos e/ou omissões do menor que possam causar dano a outrem, decorrentes de ato doloso ou culposo por ele cometido. Em caso de situações corriqueiras que

causem prejuízo ao bom andamento da atividade desenvolvida pelo Sesc, o responsável será comunicado para tomada de providências ou em virtude de questões administrativas;

3.4. A matrícula na atividade escolhida dependerá da existência de vagas na atividade em cada horário, não podendo, em qualquer hipótese, ultrapassar o número de inscritos acima da capacidade para prestação de serviço;

3.5. O matriculado em qualquer atividade física poderá usufruir de outras atividades bônus, que, periodicamente poderão ser ofertadas pelo Sesc, tais como os aulões comemorativos, e outros que sejam indicados pela entidade;

3.5.1. A participação nas aulas bônus estará condicionada à capacidade de público de cada aula;

3.6. Somente a matrícula e o consequente pagamento da mensalidade garantem o ingresso do Contratante nas atividades fornecidas pela Contratada.

3.7. O Sesc se resguarda ao direito de proibir a entrada de pessoas que não estejam matriculadas na turma designada, podendo estabelecer mecanismos virtuais ou físicos para acesso aos espaços;

3.8. A entrada no espaço da atividade só poderá ocorrer no horário designado de aula, não podendo o aluno adentrar no ambiente antes do horário permitido.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1. Os valores das atividades ofertadas encontram-se de acordo com os preços constantes na resolução vigente, deste Regional, que apresenta preços diferenciados em modalidades e categorias;

4.2. Caso haja interesse, por parte do Contratante, em permutar a modalidade, a Contratada não realizará reembolso do valor já pago, em caso de modalidade de menor valor, adequando-se à mensalidade ao valor para o pagamento mensal seguinte;

4.2.1. Quando a permuta ocorrer para modalidade de valor superior, caberá ao Contratante o pagamento do valor excedente para efetiva matrícula na nova atividade;

4.3. Às matrículas realizadas após o dia 20 (vinte) de cada mês, aplicar-se-á o valor proporcional aos dias contratados.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA AVALIAÇÃO FÍSICA

5.1. A avaliação física prévia é condição obrigatória para início das atividades, ocorrendo, ainda, trimestralmente, a contar da data de matrícula, para verificação de evolução, condicionamento físico e eventual mudança/evolução na atividade;

5.2. A avaliação física será agendada no Setor de Aperfeiçoamento Físico e Esportivo (SEAFE), sem ônus ao aluno;

5.2.1 Em caso de atraso ou falta previamente injustificada, será cobrado o valor de R$10,00 para a categoria Comerciário e R$20,00 para Usuário, nos casos de remarcação da avaliação;

5.2.2 A falta justificada com antecedência mínima de 8 (oito) horas não gerará a cobrança para remarcação;

6. CLÁUSULA SEXTA - DA SAÚDE DO CONTRATANTE E/OU BENEFICIÁRIO

6.1. O (a) beneficiário (a) acometido por qualquer disfunção clínica (saúde) deverá apresentar atestado médico ou psicológico, o que couber, liberando início e/ou para continuidade da atividade física;

6.1.1. A omissão do Beneficiário **isenta**, de pronto, a CONTRATADA de qualquer responsabilidade relativa ao seu estado de clínico e de saúde.

6.2. A Contratada não se responsabiliza por quaisquer danos físicos, materiais ou morais sofridos pelo CONTRATANTE e/ou Beneficiário (a), decorrentes do não atendimento das orientações repassadas pelos profissionais do SESC;

6.3. Na constatação de que o (a) CONTRATANTE seja portador de alguma patologia, seja ela incapacitante ou não, deverá ele apresentar laudo médico que demonstre sua aptidão à prática de exercícios físicos, a não apresentação desse laudo impedirá o (a) CONTRATANTE de continuar na atividade;

6.4. A Contratada não se enquadra na categoria de entidade para serviço assistencial de habilitação e reabilitação, comportando, assim, somente a realização de atividade física com objetivo de qualidade de vida;

6.5. Beneficiários portadores de deficiência física e/ou motora, cognitiva, intelectual ou comportamental poderão matricular-se nas atividades disponibilizadas pela Contratada, desde que, obrigatoriamente, acompanhados por responsável apto a seguir as instruções dadas pelos profissionais para as práticas esportivas, uma vez que o Sesc não possui serviço profissional especializado de forma exclusiva;

6.6. O aluno infantil matriculado nas atividades, que por ventura, possua espectros deverá indicar no ato da matricula e inicio das atividades o laudo medico indicando os cuidados necessários ao atendimento do aluno, devendo, obrigatoriamente, estar

acompanhado por responsável apto a seguir as instruções dadas pelos profissionais para as práticas esportivas, uma vez que o Sesc não possui serviço profissional especializado de forma exclusiva;

6.7. O beneficiário que faça uso de dispositivos/produtos de indicação médica, tais como sonda, fralda, cateter, bolsa de colostomia, roupa especial e que tenha dificuldade de locomoção deverá estar sempre acompanhado de responsável, que estará incumbido de realizar trocas e eventual limpeza;

6.8. Na ocorrência de acidente na área do Contratado, o (a) Beneficiário (a) será atendido pelo profissional habilitado do SESC. Na necessidade de remoção para atendimento médico, o CONTRATADO acionará o Sistema Público de Saúde (SAMU ou Bombeiro).

7. CLÁUSULA SETIMA – DA CONCESSÃO DO USO DE IMAGEM

7.1. O Contratante autoriza o uso e veiculação de sua imagem e voz, a título gratuito, em todos os meios de comunicação, para fins de divulgação das atividades ofertadas pela Contratada, sem qualquer ônus e restrições;

7.2. Fica ainda autorizada, de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, a cessão de direito da veiculação, não recebendo para tanto qualquer tipo de remuneração e/ou indenização ou prêmio.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA SUPERVISÃO AOS ALUNOS E TREINAMENTO PERSONALIZADO

8.1. Os alunos serão supervisionados por um professor, próprio da Contratada, de acordo com o programa de musculação descrito no aplicativo de exercícios do aluno e elaborado consoante avaliação física realizada;

8.1.1. Para o Beneficiário realizar a dispensa do profissional da Contratada, é necessário assinar termo de responsabilidade fornecido pelo SESC/AP.

8.1.2. É proibido ao contratante exercer atendimento personalizado (tais como orientações, dar dicas de treino, corrigir exercícios e passar treinos), a terceiros, pois esta função é exclusiva aos profissionais da instituição.

9. CLÁUSULA NONA – DA UTILIZAÇÃO DOS APARELHOS

9.1. Os aparelhos e materiais da correspondente atividade, devem ser utilizados de acordo com as orientações dos professores, evitando assim quebras, acidentes e o comprometimento do desenvolvimento da atividade**.**

9.1.1 Nos espaços em que há uso de barras, anilhas, pesos, boias e outros materiais portáteis, o beneficiário estará obrigado ao dever de guarda – e não o professor - tão logo encerre seu uso, como forma de evitar acidentes.

9.1.2 Será de inteira responsabilidade do (a) beneficiário(a), o pagamento de prejuízos causados pelo uso dos equipamentos e materiais em desacordo com as orientações do profissional, tais como a sobrecarga de aparelhos, uso indiscriminado e sua quebra e/ou não obedecimento do dever de guarda;

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES

10.1. A contratada realizará período de matriculas diferenciado ao trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, e, somente abrindo vaga serão disponibilizadas as demais categorias;

10.2. O pagamento das mensalidades deverá ser efetuado no período de **1ª a 15 de cada mês**, estando à manutenção da vaga condicionada ao efetivo do pagamento dentro do prazo estabelecido;

10.3. No caso de pagamento à destempo, novos alunos poderão ser matriculados na vaga ociosa, provocando assim a perda da vaga pelo aluno inadimplente;

10.3.1. Nos casos de perda de vaga pelo atraso no pagamento, o Beneficiário, para que possa participar novamente da mesma atividade, deverá aguardar, se for o caso, o surgimento de nova vaga.

10.4. A partir do 16º dia de cada mês serão abertas as vagas remanescentes para novos interessados, tanto na Unidade Sesc Centro quanto na Unidade Araxá, em virtude das mensalidades não pagas.

10.5. A CONTRATADA poderá, a qualquer momento, realizar o cancelamento ou encerramento de uma ou mais turmas, caso o número de alunos não represente número suficiente para sua manutenção ou por qualquer outro motivo de interesse econômico ou de planejamento;

10.5.1. No caso de cancelamento ou encerramento de turma, a CONTRATADA promoverá o ressarcimento ao CONTRATANTE do valor pago e efetivamente não utilizado pelo(a) beneficiário(a), se o cancelamento ocorrer em atividade que ele permaneça matriculado.

10.5.2. A CONTRATADA poderá realizar o cancelamento da matrícula do aluno que apresentar baixa frequência (igual ou menor a 25%), na atividade contratada.

10.5.3. Os pedidos de ressarcimento ou cancelamento de matrícula, ocorrem vinculados a Lei do consumidor dentro dos prazos e critérios estabelecidos pelo Código.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACESSO ÀS ATIVIDADES

11.1. Caberá ao Contratante a utilização, diariamente, da carteira do Sesc na recepção, por meio de entrega física ou uso digital em catracas de acesso ao espaço.

11.2. Não será permitida a realização de atividade física em horário diverso do contratado, exceto aos alunos inscritos na turma de musculação horário flexível.

11.3. O Beneficiário deverá usar traje adequado, sendo proibida a utilização de roupas jeans e outras não compatíveis com a atividade;

11.4. A fim de promover a integridade física dos Contratantes, é proibida a permanência de dependentes menores de 14 (quatorze) anos nos ambientes em que são realizadas as atividades de musculação, bike indoor, ginástica, ritmos e matpilates, em face de o ambiente conter materiais propícios à ocorrência de acidentes.

11.4.1. As atividades destinadas a crianças e adolescentes menores de 14 anos de anos são realizadas em ambientes abertos;

11.5. A utilização dos armários está condicionada ao horário de atividade do aluno, sendo vedada sua ocupação em regime de diária, sendo o Contratante responsável pelo cadeado de uso individual;

11.6. É expressamente proibida qualquer conduta do(a) Beneficiário e/ou Contratante que não esteja de acordo com objeto deste instrumento, regimento interno e instruções das atividades, ou ainda, que seja contrária à moral e aos bons costumes ou que, de qualquer forma, cause perturbação ao ambiente da CONTRATADA, aos colaboradores, à direção, aos usuários ou a quaisquer terceiros;

11.7. Havendo ociosidade e disponibilidade de equipamentos, a Contratada poderá, ainda que de forma excepcional, suspender a proibição constante no item 11.2, autorizando a entrada em horários e dias diversos do contratado, desde que respeitadas às disposições declaradas na autorização oficial.

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VEDAÇÕES:

12.1. É vedado ao beneficiário ou CONTRATANTE:

12.1.1. A comercialização de produtos ou serviços nas dependências do CONTRATADO.

12.1.2. O uso inadequado ou impróprio dos equipamentos do SESC/AP ou dos seus próprios.

12.1.3. Atos ou atitudes que perturbem a terceiros ou atentem contra sua dignidade física e mental.

12.1.4. Atitudes agressivas ou desproporcionais com quaisquer terceiros, tais como colaboradores, usuários, clientes, entre outras pessoas).

12.1.5. Celebrar atos sociais, seja ele político, religioso, festivo, esportivo, ou outros, sem autorização do CONTRATADO.

12.1.6. Afixar qualquer tipo de material, nas dependências do SESC/AP, sem autorização do prévia e por escrito.

12.1.7. Descumprir as instruções da atividade ou regimento interno do CONTRATADO.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

13.1. Caberá ao Contratante informar à Central de relacionamento com o cliente, no momento da inscrição e antes de efetivar a matrícula, se é pessoa com deficiência, fornecendo documento comprobatório, que será composto como parte integrante do instrumento contratual;

13.2. O (A) Beneficiário (a) que for classificado segundo as leis Brasileiras como pessoa com deficiência deverá no ato da matrícula informar a deficiência: _____

13.3. A realização da matrícula dependerá da disponibilidade de vagas na atividade pretendida e sob nenhum aspecto caracteriza discriminação ou oposição ao acesso das pessoas com deficiência nas atividades da Contratada.

13.4. O (A) Beneficiário (a) classificado como pessoa com deficiência deverá ser submetido (a) a avaliação funcional, realizada pelo professor da turma, na atividade contratada.

13.5. Comprovada a deficiência do contratante nos termos da Lei n. 4.317/09, terá ele direito a frequentar as atividades esportivas com 01 acompanhante plenamente capaz, sob sua responsabilidade, na ausência deste, não será permitido a realização da atividade contratada, como forma de proteção à sua integridade física.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO INÍCIO E TÉRMINO DAS ATIVIDADES

14.1. As atividades mencionadas na cláusula segunda deste contrato têm, necessariamente, início em janeiro e término em dezembro do ano em curso.

14.2. Após o ato escolha e consequente pagamento das modalidades esportivas, os dias e os horários fixados na inscrição não poderão ser modificados até a última data para pagamento mensal, oportunidades em que se abre as vagas remanescentes.

14.3. Durante a vigência do ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA decretado, por motivo de saúde ou qualquer outro, as atividades presenciais (aulas) poderão, a critério do CONTRATADO, ser substituídas pelo Regime Especial de aulas Não Presenciais, por meio de tecnologia de informação e metodologias próprias.

14.3.1. Os Alunos matriculados nas atividades sistemáticas devem obedecer às normas de segurança e prevenção, conforme decretos estadual e municipal;

14.3.2. Durante o período de pandemia, os alunos devem utilizar máscaras de proteção dentro das salas de atividades e durante sua realização;

14.3.3. Cada beneficiário e responsável por levar seu recipiente com água, que não deve ser compartilhado, em hipótese alguma;

14.3.4. O Beneficiário deve limpar com frequência suas mãos com álcool 70%, principalmente no intervalo de cada atividade, procedendo ainda, a higienização dos aparelhos utilizados tão logo encerre seu uso;

14.3.5. Beneficiários que não obedecerem às normas de prevenção regulamentadas no decreto terão suas matrículas canceladas;

14.3.6. Ao entrar na academia ou outro ambiente fechado para a realização de sua atividade física, será disponibilizado ao beneficiário uma garrafa de álcool 70% e papel toalhas ou perfex, nas portarias das academias do Sesc Araxá e Sesc Centro.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA

15.1. O presente Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, com término contratual em dezembro do ano em curso, podendo ser alterado, aditado ou retificado a qualquer tempo, a critério da administração da Contratada.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

16.1. Obrigações da Contratada

16.1.1. Disponibilizar espaço físico e equipamentos adequados ao bom desenvolvimento das modalidades;

16.1.2. Manter o espaço físico e os equipamentos limpos;

16.1.3. Supervisionar o desenvolvimento das atividades, disponibilizando profissionais capacitados para acompanhamento aos Contratantes, de acordo com as normas da Contratada;

16.1.4. Comunicar com antecedência os dias de paralisação das atividades;

16.1.5. Receber taxa de mensalidade dentro do horário normal de funcionamento do Setor de Atendimento ao Cliente da Contratada;

16.1.6. Cobrar carteira do SESC na recepção para procedimentos administrativos;

16.2. Obrigações do Contratante

16.2.1. Utilizar o espaço físico e equipamentos de forma adequada e com zelo, de acordo com as instruções do profissional da Contratada

16.2.2. Efetuar o pagamento da mensalidade até o décimo quinto dia de cada mês, impreterivelmente; O não pagamento acarreta a perda da vaga;

16.2.3. Apresentar a carteira do Sesc na recepção da Contratada;

16.2.4. Realizar atividade nos dias e horários definidos no ato da matrícula, salvo eventual autorização;

16.2.5. Responsabilizar-se por seus pertences.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA RESCISÃO

17.1. Este contrato será rescindido automaticamente, nos seguintes casos:

17.1.1. Pelo não pagamento de sua matrícula até o décimo quinto dia de cada mês, o que ocasionará a perda do direito a vaga;

17.1.2. No caso de constatação de mau comportamento ou má-conduta por parte do Contratante e/ou Beneficiário, tanto para com os profissionais do Sesc, como para com outro cliente/terceiros, incluindo postura desrespeitosa, agressividade, utilização de palavras grosseiras e depreciativas etc., bem como pela prática de danos materiais á Contratada ou a outrem, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas cabíveis;

17.1.3. Na hipótese de envolvimento em brigas ou realizar qualquer tipo de agressão física, tanto em relação aos professores e funcionários, como em relação a outros beneficiários, sem prejuízo de outras sanções cabíveis;

17.1.4. Nos casos descritos nos itens 17.1.2 e 17.1.3 ao Beneficiário será aplicada a penalidade de suspensão, estando, por consequência, impedido de realizar atividades com a Contratada pelo período mínimo de 2 (dois) anos, que pode ser majorado, de acordo com a gravidade da situação que provocou a rescisão contratual;

17.1.5. No caso de exercício do direito de arrependimento, no prazo de até sete dias, podendo, neste caso, requerer restituição do valor investido. O mês pago e não frequentado não substituirá qualquer outro mês, ficando o contratante sem direito a restituição quando não a solicite.

18. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CONTRATO FÍSICO E DIGITAL

18.1 O Contratado manterá o presente contrato, registrado em cartório, incólume de mudanças, publicado no sitio eletrônico do Sesc Amapá, desde o mês de dezembro de 2024, para consulta e leitura pelo Contratante, não realizando a impressão de documento físico para assinatura, conforme programa Ecos de sustentabilidade da instituição.

18.2 Caberá ao Contratado a leitura do contrato no portal eletrônico e assinatura do Termo de ciência e concordância na Central de relacionamento com o cliente.

18.3 Poderá o Contratante optar por realizar matrícula e pagamento online, restando a concordância por meio eletrônico devidamente validada por meio do login e senha utilizados no acesso do portal.

19. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DO FORO

19.1. Fica eleito o foro da Comarca de Macapá/AP, para a solução de qualquer dúvida oriunda deste Contrato, excluindo-se quaisquer outro, por mais privilegiado que seja.

19.2.

Macapá (AP), _____ de _____ de 2025.

Assinado eletronicamente por:
Êmilie Pereira
CPF: ***.491.102-**
Data: 21/11/2024 11:26:11 -03:00

ÊMILIE CRISTINE ALVES PEREIRA
Diretora Regional SESC/AP
CONTRATADA

CONTRATANTE